



**TÜRMÖB**  
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER  
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ  
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

**2015/1.DÖNEM**

**SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI**

**VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI**

21 Mart 2015-Cumartesi 14:30-16:00

**SORULAR**

**SORU 1:** Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız.

- Vergi Teminatı (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu)
- Aciz Hali (6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun)
- Değersiz Alacak (213 sayılı Vergi Usul Kanunu)

**SORU 2:** Vergi yargısında istinaf kanun yolu nedir kısaca açıklayınız.

**SORU 3:** Özel Tüketim Vergisi Kanununda yer alan “vergi indirimi” uygulamasının koşullarını belirterek kısaca açıklayınız.

**SORU 4:** Merkezi Fransa’da bulunan (G) Com firması Bursa ilinde oto yedek parça imalatı faaliyetinde bulunmak amacıyla piyasa araştırmalarında bulunmaktadır. Bu amaçla 13.01.2012 tarihinde Bursa ilinde ikamet etmekte olan Ahmet ALP isimli şahıs aracılığıyla Bursa ilinde 500.000.-TL bedelle bir işyeri satın almıştır. Ancak (G) Com firması projesinden vazgeçerek söz konusu işyerini 15.03.2013 tarihinde 600.000.-TL’ ye satmıştır. Yapılan satış işleminde firma 10.000.-TL gidere katlanmıştır.

(G) Com firması tarafından elde edilen kazanç yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ile 25.04.2014 tarihinde 2013 yılı için geçerli olan 9.400.-TL istisna tutarı da dikkate alınarak 80.600.-TL beyan edilmiş ve beyan edilen bu matrah üzerinden 16.120.-TL kurumlar vergisi kanuni süresi içinde ödenmiştir. Bunun dışında başkaca bir beyanname verilmemiştir.

**Veriler:**

- 1- Endeksleme uygulaması ihmal edilecektir.
- 2- Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümleri dikkate alınmayacaktır.
- 3- Tapu harcı ihmal edilecektir.

**İstenen:**

Yukarıda yapılan uygulamayı Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunu açısından değerlendirerek varsa yapılan yanlış ve/veya uygulamaları belirterek, yapılması gereken işlemleri (hesaplamaları da yaparak) yasal dayanakları ile kısaca açıklayınız.

**1.VE 4. SORULAR 30’AR, 2. VE 3. SORULAR 20’ŞER PUANDIR.**

**CEVAPLAR KISA VE OKUNAKLI YAZILMALI, TEK KAĞIDI KESİNLİKLE AŞMAMALIDIR.**



## CEVAPLAR

### CEVAP 1

**Vergi teminatı:** Mükelleflerin fabrika, imalathane, ticarethane, şube, satış mağazası ve depolarında mevcut ilk madde, yarı mamul ve mamul madde stokları, üçüncü şahıslara satılmış veya rehnedilmiş olsa dahi, Katma Değer Vergisi ile zam ve cezalarının teminatı hükmünde olup, bedellerinden ilk önce sözü edilen hazine alacağı tahsil olunur.

**Aciz hali:** Yapılan takip sonunda, borçlunun haczi caiz malı olmadığı veya bulunan malların satış bedeli borcunu karşılamadığı takdirde borçlu aciz halinde sayılır. Yapılan takip safhalariyle bakiye borç miktarı bir aciz fişinde gösterilerek aciz hali tesbit olunur.

**Değersiz alacak :** Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar, değersiz alacaktır. Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler.

### CEVAP 2

İstinaf kanun yolu 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45 ve 46. maddelerinde düzenlenmiştir.

İstinaf kanun yolu, ilk derece mahkemesi ile temyiz incelemesi arasında, ikinci derece bir yargı yoludur. İstinaf kanun yolunun uygulanması durumunda, ilk derece vergi mahkemesi kararından sonra, karar önce istinaf denetimine tabi tutulacak, istinaf denetiminden sonra temyiz yolu açıksa Danıştay'da temyize başvurulabilecektir.

Temyiz incelemesinde Danıştay, kural olarak sadece kararın hukuka uygun verilip verilmediğini denetlemekte; vergi mahkemesinin davada uygulaması gereken kanun maddesini doğru belirleyip belirlemediğine bakılmaktadır; Danıştay kendisi inceleme yaparak yeni bir karar vermemektedir. Karar hukuken doğru bulunmadığında yeni bir yargılama yapılmamakta, sadece bozularak tekrar ilk derece mahkemesine geri gönderilmektedir.

Oysa istinafta, ilgili bölge idare mahkemesi, hem hukuki yönden hem de olay yönünden vergi mahkemesi kararının doğru olup olmadığını incelemektedir. Deliller toplanıp, esasa girilerek, adeta yeni bir yargılama yapılarak, yeniden karar verilmektedir.

Kanun ile istinaf başvurusunda bulunulabilecek ilk derece mahkemesi kararları ve istinaf incelemesi sonucunda temyize konu edilebilecek kararlar sınırlı şekilde belirlenmiş olup bazı kararlara karşı istinaf ve temyiz yoluna başvurma imkanı kaldırılmıştır.

Konusu para ile belirlenebilen vergi uyumsuzluklarında sınırlama aşağıdaki şekildedir:

| 5.000 TL ve altı                                                                                                                | 5.000 - 100.000 TL                                                                                                              | 100.000 TL ve üstü                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>İlk derece mahkemesi ✓</li><li>İstinaf incelemesi X</li><li>Temyiz incelemesi X</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>İlk derece mahkemesi ✓</li><li>İstinaf incelemesi ✓</li><li>Temyiz incelemesi X</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>İlk derece mahkemesi ✓</li><li>İstinaf incelemesi ✓</li><li>Temyiz incelemesi ✓</li></ul> |

Tablodan da görüleceği üzere, konusu 5.000 TL ve altında bulunan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında ilk derece mahkemesinin (vergi mahkemesi) kararı kesin olup anılan kararlara karşı istinaf ve temyiz yoluna başvurmak mümkün değildir.



Dava konusu 5.000 TL ila 100.000 TL arasında bulunan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları için ilk derece mahkemesinin kararına karşı istinaf yoluna başvurmak mümkün olmakla birlikte, istinaf incelemesi sonucunda verilecek karara karşı temyiz yoluna başvurulması mümkün değildir.

Dava konusu 100.000 TL'yi aşan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları için ise ilk derece mahkemesi kararlarına karşı istinaf yoluna başvurmak ve istinaf incelemesi sonunda verilecek karara karşı ise temyiz yoluna başvurmak mümkün kılınmıştır.

İlgili tutarlar, uyuşmazlığa konu edilen her bir ihbarnamede yer alan vergi ve ceza dahil toplam tutarı ifade etmektedir.

### CEVAP 3

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 9. maddesinde; Özel tüketim vergisine tâbi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirileceği hükme bağlanmıştır. Vergi indirimini yapılabilmesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşmiş olması gerekir.

- 1-Verginin mükellefi olması
- 2-Vergiye tabi olan bu malların kanuna ekli aynı listede yer alması
- 3-Verginin belgede gösterilmiş olması
- 4-Verginin ödenmiş olması
- 5-Verginin kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilmiş olması

### CEVAP 4

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun özel beyan tayin olunan gelirler başlıklı 26. maddesinde (1) "Dar mükellefiyete tâbi olan yabancı kurumların vergiye tâbi kazancının Gelir Vergisi Kanununda yazılı diğer kazanç ve iratlardan (telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddî hakların satışı, devir ve temlik karşılığında alınan bedeller hariç) ibaret bulunması halinde, yabancı kurum veya Türkiye'de adına hareket eden kimse, bu kazançları elde edilme tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kanunun 27 nci maddesinde belirtilen vergi dairesine beyanname ile bildirmek zorundadır.

(2) Diğer kazanç ve iratlara ilişkin olarak Türkiye'ye bizzat getirilen nakdî veya aynî sermaye karşılığında elde edilen menkul kıymetler ile iştirak hisselerinin elden çıkarılması sırasında oluşan kur farkı kazancına dair hükümler hariç olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergilendirmeye hususundaki istisna, kayıt, şart ve sürelerle ait sınırlamalar dikkate alınmaz." hükmü, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Beyannamenin verilme yeri başlıklı 27. maddesinde Özel beyan zamanı tayin olunan gelirlerle ilgili kurumlar vergisi beyannamesi; "a) Taşınmazların elden çıkarılmasından doğan diğer kazanç ve iratlarda taşınmazın bulunduğu yerin vergi dairesine verilir." hükmü ile aynı Kanun'un Ödeme süresi başlıklı 29. maddesinde- (1) Dar mükellefiyette kurumlar vergisi; a) Yıllık beyanname ile bildirilenlerde beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar, b) Muhtasar beyanname ile bildirilenlerde beyannamenin verildiği ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar, c) Özel beyannameyle bildirilenler ile tarhiyatın muhatabının Türkiye'yi terk etmesi veya tasfiye ve birleşme hallerinde verilecek beyannamelerde ise beyanname verme süresi içinde, ödenir."



# TÜRMOB

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER  
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ  
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat düzenlemelerine göre; Merkezi Fransa'da bulunan (G) Com firması'nın işyeri satış işlemine ilişkin olarak kurumlar vergisi beyannamesi vermesi yanlıştır. Ayrıca istisnadan faydalanması söz konusu değildir.

Olması gereken:

= Kazancın Türü: Değer Artış Kazancı

= Gayri Safi Hasılat Tutarı: 100.000.-TL

(600.000-500.000)= 100.000.- TL

= Giderler : 10.000.-TL

= Safi Kazanç (Matrah)= 90.000.-TL

(100.000-10.000)= 90.000.- TL

= Hesaplanan Kur. Vergisi= 18.000.-TL

(90.000x%20)=18.000.TL

Yabancı kurumun elde etmiş olduğu 90.000.-TL Değer Artış Kazancı, bu işe aracılık eden Ahmet ALP tarafından 29.03.2013 tarihine kadar gayrimenkulün bulunduğu yerin vergi dairesine özel beyanname ile bildirilip aynı tarihe kadar (29.03.2013) 18.000.-TL verginin ödenmesi gerekmektedir.